

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2571/2533

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงษ์ไทย
นาย เก้า แซ่เอ็ง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 208, มาตรา 209

เจ้าพนักงานศาลได้ปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องและหมายนัดสืบพยานโจทก์ที่ภูมิลำเนาของจำเลยโดยชอบ ในระหว่างนั้นจำเลยต้องโทษจำคุกอยู่ในเรือนจำแต่ภรรยาและบุตรของจำเลยคงอยู่ ณ ภูมิลำเนาของจำเลยน่าจะเชื่อว่าจำเลยได้ทราบถึงการถูกฟ้องและการส่งหมายนัดสืบพยานโจทก์ดังนี้ ถือได้ว่าจำเลยขาดนัดโดยจงใจและเป็นเรื่องที่ไม่มีความสมควรตาม ป.วิ.พ. มาตรา 208, 209.

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ โดยอ้างว่าขณะที่เจ้าพนักงานศาลนำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปส่งให้แก่จำเลยที่บ้านนั้น จำเลยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลอาญาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจำเลยไม่ทราบเรื่องถูกฟ้องมาทราบเมื่อศาลได้มีคำพิพากษาและออกคำบังคับแล้ว จำเลยไม่จงใจขาดนัด ขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่

โจทก์ยื่นคำร้องคัดค้านว่า เจ้าพนักงานศาลได้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องตลอดจนหมายนัดสืบพยานโจทก์ให้แก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาของจำเลยโดยชอบแล้ว จำเลยมีเจตนาประวิงการบังคับคดีขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ว่า ได้มีการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องตลอดจนหมายนัดสืบพยานโจทก์ให้แก่จำเลยที่บ้านของจำเลยอันเป็นภูมิลำเนาของจำเลยตามสำเนาทะเบียนบ้านโดยชอบแล้ว และในระหว่างนั้นจำเลยต้องโทษจำคุกอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกา จำเลยว่าจำเลยขาดนัดโดยจงใจหรือมีเหตุอันสมควรหรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่าเจ้าพนักงานศาลได้ปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องตลอดจนหมายนัดสืบพยานโจทก์ไว้ที่บ้านของจำเลยอันเป็นภูมิลำเนาของจำเลย ซึ่งปรากฏว่าจำเลยมีภรรยาและลูก ๆ กับมีนายจเด็จลูกจ้างจำเลยอยู่ ณ ภูมิลำเนาของจำเลยซึ่งเปิดดำเนินกิจการโรงพิมพ์ ภรรยาและลูก ๆ ของจำเลยต้องดำเนินการแทนในระหว่างจำเลยต้องขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ดังนั้นภรรยาและลูกของจำเลยน่าจะจะต้องได้พบเห็นหมายต่าง ๆ เหล่านั้น ทั้งยังได้ความจากคำเบิกความตอบคำถามค้านของจำเลยว่า ระหว่างถูกจำคุก ภรรยาจำเลยไปเยี่ยมเดือนละครั้ง ภรรยาจำเลยก็น่าจะแจ้งเรื่องที่จำเลยถูกฟ้องและการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องตลอดจนการส่งหมายนัดสืบพยานโจทก์ให้จำเลยทราบ ฉะนั้น ถือได้ว่าจำเลยน่าจะรู้ถึงการถูกฟ้องคดีนี้ตลอดจนการส่งหมายนัดสืบพยานโจทก์แล้ว กรณีถือได้ว่า จำเลยขาดนัดโดยจงใจและเป็นเรื่องที่ไม่มีความเหตุอันสมควรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208, 209..."

พิพากษายืน.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันทน์-อัมพร ทองประยูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>